

1501080-19.2022.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501080-19.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501080-19.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2073556/2022 - 05º D.P. SANTOS, 17544217 - 05º D.P. SANTOS, 548037/22/020 - 05º

D.P. SANTOS, 2073556 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Cesar do Nascimento

Vistos.

FLÁVIO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º., inciso VII, do Código Penal, pois, em consonância com o apurado pelo inquérito policial, na madrugada do dia 9 de março de 2022, por volta das 03h, na Rua Eustáquio Alves de Souza nº. 79, no bairro da Alemoa, nesta cidade e comarca de Santos, subtraiu, para si, o telefone celular e a bolsa do Sr. V.B.M., agindo mediante grave ameaça contra a vítima, através do emprego de arma branca. Foi narrado que a vítima estacionou o seu caminhão na via pública e dormiu no seu interior, sendo surpreendida pelo indiciado que, arremessando uma pedra contra o vidro do veículo, passou a ameaçar o ofendido com uma faca, pretendendo feri-lo; a seguir, subtraiu do interior do caminhão o telefone celular e a bolsa pertencente à vítima, fugindo sobre a sua bicicleta juntamente dos bens assenhorados (págs.

22/24).

A denúncia foi recebida aos 31 de março de 2022 (págs. 56/58).

A mesma decisão decretou a prisão preventiva do denunciado, expedindo o respectivo mandado de prisão, pois, inobstante a gravidade do delito, foram vislumbrados os requisitos justificadores da prisão processual, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória cumulada com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão inclusive a fim de assegurar a ordem pública.

Cumprido o mandado de prisão (págs. 69/70) e devidamente citado (pág. 74), o denunciado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (pág. 78), primando pela sua inocência e pelo improvimento do feito. Ainda, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, mais tarde deferida pelo juízo (págs. 78/80). Houve decisão mantendo a prisão processual (págs. 126/127).

Uma vez designada a audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 89/90), essa ocorrera na presença do autor e da vítima do delito, assim como de uma testemunha policial. Ouvidos os relatos e interrogatório, foi declarado o termo da instrução criminal havendo a acusação manifestado as suas alegações finais e a Defesa requerido a juntada de uma fotografia apontada porém não carreada nos autos do inquérito policial (págs. 140/141).

Fotografia digitalizada a pág. 154 e alegações finais da Defesa a págs. 157/166.

Foi o relatório do necessário.

Passo à fundamentação e à decisão.

Tem-se, in casu, a imputação ao acusado do cometimento do crime de roubo, majorado em razão da ameaça ter sido exercida com emprego de arma branca, nos termos do Código Penal.

O crime encontra-se assim previsto pelo diploma normativo:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Inicialmente, consigno que "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJSP. 115:207. JTJ 259/14).

Isto posto, é caso de procedência da denúncia.

Quanto à prova da materialidade delitativa, esta ficou comprovado pelo Boletim de Ocorrência de págs. 3/4, relatório de investigação de págs. 6/7 e pelos relatos colhidos ao longo do processo.

A autoria, igualmente, segue demonstrada. Senão vejamos.

Em suas declarações, a vítima do delito narrou que na madrugada do dia 9 de março estava dentro do veículo dormindo e, por volta das 3 da manhã, escutou uma pancada forte no vidro do lado do motorista e, consecutivamente, outra pancada, o que o assustou. Um indivíduo começou a dizer "Você perdeu! Me dá o dinheiro! Me dá! Me dá tudo pra mim!". Viu que ele portava uma faca. A vítima empreendeu fuga para fora do caminhão e o autor do delito o perseguiu, requisitando dinheiro. Nesse momento, ele entrou dentro da cabine do caminhão, pegou o celular e uma bolsa com pertences de uso pessoal da vítima, montou numa bicicleta e foi embora. Dias após o evento, afirma que é conhecido de uma policial de Santos e ela falou que foi preso um rapaz nos arredores e perguntou se era quem o roubou. Foi enviada uma fotografia e a vítima reconheceu o autor do delito. Na delegacia, viu o réu e reiterou ser ele o autor do delito, embora em audiência tivesse alguma dúvida, pela mudança na aparência.

Cabe consignar que em tema de delito patrimonial a palavra da vítima goza de presunção de idoneidade, sendo preciosa para identificar os autores, posto que referidos crimes são, geralmente, cometidos na clandestinidade, tendo apenas as

partes como envolvidos.

Ainda sobre a importância palavra da vítima, destaco:

A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. (TACRIM; Ap. nº. 1.071.263/0 - São Sebastião; 11ª. Câmara; rel. juiz RENATO NALINI; j. 15.9.97; V.U.).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (JUTACrimSP; 94:341; rel. juiz CELSON LIMONGI).

Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Absolvição inadmissível. Confissão parcial. Validade do depoimento dos policiais e reconhecimento efetuado pela vítima. Fuga com os bens subtraídos suficiente para caracterizar a consumação. Violência real que assegurou a subtração do bem. Impossibilidade do reconhecimento da tentativa. Penas e regime mantidos. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 990092205404; 9ª. Câmara de Direito Criminal; j. 07/01/2010; reg. 22/01/2010) (grifei).

PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVAS VÁLIDAS - RECONHECIMENTO. As declarações da vítima são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. ROUBO - CRIME CONSUMADO - RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. Diante da materialidade e autoria delitiva suficientemente provada pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, é cabível o decreto condenatório por roubo consumado. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR CAUSA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO. Não há confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, quando a confissão vem acompanhada de inverídica versão que procura eliminar as causas de aumento da pena, previstas no § 2º. do artigo 157 do Código Penal. (TJSP; Apelação 993050247317 8945913200000000; 4ª. Câmara de Direito Criminal; j. 12/01/2010; reg. 23/01/2010) (grifei).

Apelação - Furto Simples - Artigo 155, 'caput', do Código Penal - Pedido ministerial de condenação - Admissibilidade - Autoria demonstrada - Provas - Depoimento da vítima - Valor probante - Relevância. A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente o furto, cometido na clandestinidade, serve de prova suficiente para o decreto condenatório. Furto consumado em sua inteireza - O crime patrimonial se consuma quando o agente se apodera da "res" com a inversão da posse - Não caracterização da fraude - Qualificadora não utilizada pelo agente para ludibriar a confiança da vítima - Furto simples configurado. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - Privilégio reconhecido - Pequeno valor atribuído à coisa furtada e acusado que apresentou primariedade, requisitos necessários à concessão do benefício. Regime de cumprimento de pena. Fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º., alínea "c", do Código Penal. Recurso ministerial provido. (TJSP; Apelação 990092229176; 4ª. Câmara de Direito Criminal; j. 12/01/2010; reg. 23/01/2010) (grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - Nossa jurisprudência é de entendimento que: cometido o crime de roubo a coberto de qualquer testemunha, ganha especial relevância a palavra da vítima, sendo suficiente tanto para autorizar a condenação quanto para a manutenção de qualificadora negada pelo acusado, desde que seus depoimentos sejam plausíveis, coerentes, seguros e estejam em harmonia com as demais provas existentes. (TJMA; ACr. 005033-2004 (50.084/2004); 2ª. Câmara

Criminal; j. 03/06/2004) (grifei).

PENAL - ROUBO QUALIFICADO - SUBTRAÇÃO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - 1) Provado que os agentes, em concurso, subtraíram dinheiro da vítima, mediante grave ameaça e violência, causando-lhe lesão de natureza grave, incensurável a sentença que os dá como incurso nas sanções do art. 157, § 3º., primeira parte, do CP. 2) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, demonstrando plena convicção dos autores do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente elemento seguro para formar o convencimento do juiz sentenciante. 3) Apelo improvido. (TJAP; ACr. 170603 (6321); Câmara Única; j. 16/12/2003).

No ponto, não se deve desconsiderar suas alegações somente pela crise emocional decorrente do evento, eis que o reconhecimento inicial se deu poucos dias após o evento, em que a fisionomia do réu ainda lhe era recente na memória. Isto posto, de rigor considerar o discurso da vítima do delito, porquanto coerente e uniforme, inclusive na direção do que veio apontado pela testemunha policial.

Em seu depoimento, o policial civil IBRAHIM JOSÉ EL BANAT, narrou que o réu foi preso em flagrante por policiais militares, tendo tomado ciência do relato deles a respeito do indivíduo, inclusive com a suspeita de que ele seria autor de diversos roubos contra caminhoneiros na região do Alemoa, eis que tinha a característica dele e agia sob o mesmo modus operandi. No dia de sua prisão, conseguiram contato com uma das vítimas, e ela prontamente compareceu na delegacia e fez o reconhecimento pessoal dele. Afirmou que a vítima passou detalhes do evento que bateram com o que o narrado pelos policiais militares acerca de seu modo de agir: que ele usava uma pedra e faca para assaltar. Foi apresentado o que foi apreendido com ele e foi feito o reconhecimento da própria faca que foi utilizada no roubo. Reconhece o réu e informa que ele estava diferente do dia da apreensão. Ainda, complementou dizendo que os roubos com o mesmo estilo cessaram após a prisão em flagrante e que houve outros reconhecimentos por outras vítimas.

E, a lei, é bem sabido, não furta a validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, a medida em que sejam as declarações, prestadas pelos policiais, seguras, convincentes, coerentes, sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes arestos:

A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF. RT 68/64).

É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Tacrím/SP. RT 530/372).

Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. (Tacrím/SP. JUTACRIM. 30/221).

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a

garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (HC 73518. Rel. Min. CELSO DE MELLO. Primeira Turma. julgado em 26/03/1996. DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTA VOL-01846-02 PP-00293).

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal nº. 185.484-3 - São Paulo - 6ª. Câmara Criminal - Relator: DJALMA LOFRANO - 22.06.95 - V.U.).

Na mesma direção:

A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. (RJTACRIM 48/228).

Também:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Condenação acertada. Concessão do redutor na fração de metade. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001618-51.2017.8.26.0594; Relator (a): FRANCISCO BRUNO; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 - Sentença condenatória - Recurso defensivo - Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra dos policiais militares - Validade - Precedentes - Réu encontrado na posse da arma de fogo - Condenação mantida - Dosimetria penal - Inobservância do sistema vicariante - Readequação - Necessidade - Reconhecimento da atenuante da confissão - Atenuante da menoridade relativa não restou caracterizada, uma vez que o réu já possuía vinte e um anos na data do fato - Substituição por restritivas de direito - Impeditivo legal - Regime prisional inicial semiaberto - Adequado à espécie - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000420-09.2015.8.26.0542; Relator (a): SILMAR FERNANDES; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).

No caso, o depoimento apresentado é robusto, dotado de precisão e segurança, afastando quaisquer dúvidas concretas sobre a dinâmica dos eventos. A narrativa apresentada, além de coerente, é verossímil, posto que esteve respaldada pelo relatado e documentado durante as investigações.

Já a versão trazida pelo réu demonstrou desconexão com os eventos em voga, situando-se ilhada nos autos.

Em sede de interrogatório, aduziu o acusado que quando encerrou o cumprimento de sua pena, decidiu começar a pegar sucata no lixão da Alemoa. Alega que, certo dia, quando chegou em sua casa, estava tudo revirado por policiais, com o berço da filha jogado no chão, roupas, etc. Afirma que foi apreendido nesse dia, sendo preso por porte de arma. O acusaram de roubar caminhoneiros, porém, apresenta incoerência, já que estaria cometendo os crimes supostamente com uma faca, o que não faria sentido, já que possui uma arma. Nega o cometimento do crime de roubo, pois encerrou sua vida criminosa. Também nega a arma de fogo em sua posse e estar com barba no dia dos fatos, como descreveu a vítima. Ao término, respondeu às perguntas formuladas pela defesa, alegando haver três ou quatro rapazes junto dele na data do reconhecimento pessoal na delegacia de polícia.

Denota-se, pois, a unicidade da declaração da vítima e do depoimento testemunhal de maneira a compor uma harmônica narrativa de fatos, secundada pelos documentos advindos do inquérito policial, em prejuízo da mera negativa do réu.

Em especial, figura-se o reconhecimento da vítima tanto do réu quanto da arma utilizada no evento (como narrado a págs. 5/7), realizado próxima do evento criminoso, em que a memória e fisionomia do réu eram próximas, justificando a confirmação da vítima na data e breve dúvida em audiência.

Mas, mesmo assim reconheceu o acusado em sede judicial, distinguindo-o de outros.

E, tendo sido identificado pela vítima do delito em ambas as oportunidades, despidiend a discussão sobre a eventual fotografia enviada para o contato pessoal do caminhoneiro. Ora, o suspeito, apreendido pelos policiais e levado sob custódia para a delegacia, foi apontado como autor pelo ofendido e, mais tarde, novamente analisado e confirmado diante da autoridade judicial, não há prejuízo quanto à forma que se deu o chamado inicial pela vítima, mesmo que tenha sido por via informal por um dos policiais atuantes no caso.

Apenas a título de reforço argumentativo, deve-se considerar a informação relatada pela testemunha policial de que o réu teria sido reconhecido por outros delitos da mesma espécie e que, uma vez decretada a prisão preventiva do denunciado, cessaram os crimes de igual modus operandi na região.

Embora a circunstância configure mero indício de autoria, serve para adicionar aos demais elementos que, por si, já seriam suficientes para sua condenação, sendo utilizado somente para gerar maior convicção à conclusão judicial.

Enfim, acerca da aparente “contradição” do uso de arma branca, apontada pelo réu em interrogatório, em verdade não há qualquer problemática em imaginar diversos motivos pelos quais tenha preferência pelo uso de uma menos letal em prol de outra em determinadas empreitadas. A título de mero exemplo, pode o réu ter optado por aquela menos chamativa, já que atuava em ambiente aberto e eventual necessidade de disparo poderia impelir menos sucesso no roubo daquela noite.

Sem dizer que ele também nega o porte de arma de fogo, decaindo ainda mais a utilidade de seu argumento.

Sob toda a exposição, o conjunto probatório se emana robusto, não prosperando qualquer tese contrária.

Dessarte, deve-se acolher a peça acusatória em seus exatos termos, acatando, pois, a imputada causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, § 2º., inciso VII, do Código Penal, que trata da majoração quando do uso de violência ou grave ameaça mediante emprego de arma branca.

Como já apontado, o boletim de ocorrência de págs. 11/13 informou a apreensão das armas pertencentes à parte ré, inclusivamente a faca de cabo branco aludida neste feito. Logo, é indubitável o reconhecimento desse artefato como sendo o instrumento empregado para ameaçar a vítima do delito (pág. 07), logrando êxito na subtração dos seus objetos pessoais.

Passo, então, à dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se

valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias, comportamento da vítima e consequências do crime não são especialmente reprováveis, não autorizando qualquer majoração nesse momento.

Contudo, o réu ostenta maus antecedentes.

Em consonância com o perfilado nas certidões criminais de págs. 27/36 e 37/53, há ao menos cinco condenações penais por fatos anteriores cometidos pelo mesmo autor além daquela que será utilizada em segunda fase. E, sabendo que o período depurador somente serve para fins de consideração de reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes, que podem ser considerados a despeito de qualquer marco temporal, a pena-base deve ser aumentada em 1/4 (um quarto).

Por esses motivos, a pena-base encontra-se estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ainda, na segunda fase de dosimetria, também observo que o réu incorre em reincidência pela condenação em 2015 no processo de nº 12098-63, pois não encerrado o período depurador, uma vez que não encerrado sequer o cumprimento desta condenação, considerando que a pena anterior a essa somente teve fim em 2021 (pág. 52), de maneira que a pena atual deve ser aumentada em 1/6.

Por esse motivo, a pena atual encontra-se estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, diante do todo já apontado na fundamentação, há de se considerar a causa de aumento de pena prevista pelo tipo penal incriminador, isto é, aquela disposta pelo artigo 157, § 2º., inciso VII, do Código Penal, de modo que a pena anterior deve ser aumentada no mínimo legal previsto em 1/3.

Portanto, a pena definitiva está estabelecida em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 18 (dezoito) dias-multa.

Na toada, os dias-multa ficarão definidos nos valores mínimos legais dada a ausência de provas para atestar a capacidade econômica do condenado.

Já quanto ao regime inicial adequado ao cumprimento da pena aplicável, será o fechado em razão da quantidade de pena impingida e da reincidência, sem dizer das circunstâncias judiciais negativas, com a existência da prática de delitos semelhantes, e igualmente graves.

E, sob os mesmos parâmetros, faz-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a sua suspensão.

Dispositivo.

Diante do exposto e a vista do todo constante nos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia, o que faço para CONDENAR o réu FLÁVIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º., inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Os mesmos motivos que fundamentaram a segregação cautelar estão mantidos e foram ratificados pela presente condenação, razão pela qual nego o direito de o réu recorrer em liberdade, na esteira do § 1º. do artigo 387 do Código de Processo Penal.

No mais, consoante o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eventual detração da pena deverá ser verificada em sede de juízo de execução, de modo que deixo de progredir o réu, na esteira do § 2º. do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por fim, nos termos do inciso IV do dispositivo acima mencionado, acolho o pleito ministerial, o que faço para fixar valor para a reparação dos danos causados à vítima. Entretanto, inexistem nos autos elementos fidedignos para estabelecer o real valor dos bens roubados e danificados ou extensão de eventuais danos morais, sendo possível condenar o réu ao pagamento de 01 (um) salário mínimo nacional, a título de reparação cível por danos materiais e morais, como mínimo indenizatório. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário como de praxe, e, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santos, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA